

Samningur um rafrænan aðgang að gagnagrunni fyrirtækjaskrár, hlutafélagaskrár, samvinnufélagaskrár, sjálfseignarstofnanaskrár og firmaskrár og heimild til miðlunar tiltekinna upplýsa úr skránum til annarra

Samkvæmt samningi þessum heimilar Skatturinn, kt. 540269-6029, Katrínartúni 6, 105 Reykjavík, Advania Ísland ehf., kt. 590269-7199, Guðrúnartúni 10, 105 Reykjavík, sem hér eftir nefnist miðlari, rafræn afnot af gagnagrunni fyrirtækjaskrár, hlutafélagaskrár, samvinnufélagaskrár, sjálfseignarstofnanaskrár, almannaeillafélagaskrár, firmaskrár o.fl. og heimild til miðlunar tiltekinna upplýsinga úr skránum til annarra en skrárnar eru uppfærðar daglega af Skattinum. Samningur þessi er gerður á grundvelli reglugerðar nr. 732/2024, um breytingu á reglugerð nr. 162/2006. Heimild miðlara til afnota og miðlunar á fyrrgreindum upplýsingum úr skránum er háð skilyrðum sem fram koma í greinum 1-9 í samningi þessum.

1. grein Heimild miðlara til notkunar

Miðlari ber einn ábyrgð á vörslu skrána og hugsanlegum endurritum þeirra. Hann má einungis nota þær til að veita viðskiptavinum sínum aðgang að upplýsingum í gegnum vefþjónustur eða með sambærilegum hætti sem eru sérstaklega gerðar til þess að veita aðgang að upplýsingum úr tilgreindum skráum.

Falli samningur þessi úr gildi ber miðlara að eyða öllum þeim gögnum sem hann hefur móttengið á grundvelli hans svo fljótt sem auðið er og eigi síðar en einum mánuði eftir að samningur fellur úr gildi. Réttur miðlara til hvers konar notkunar á upplýsingum Skattsins fellur jafnframt niður, falli samningurinn úr gildi.

2. grein Takmarkanir á notkun miðlara

Miðlara er óheimil öll önnur hagnýting afritanna en sú sem kveðið er á um í 1. gr. samningsins. Hann má ekki framleigja, selja, afhenda eða gefa þriðja aðila skrár, eða nokkur önnur gögn, upplýsingar eða lista sem framleidd eru með afritunum þeirra. Sömu skilmálar gilda um viðskiptavini miðlara. Miðlara er

einnig með öllu óheimilt, hvort sem er í eigin þágu eða þriðja aðila, að hagnýta sér afritin til áróðurs, kynningar eða auglýsingar í hvers konar formi að öðru leyti en í tengslum við sölu og þjónustu miðlara á upplýsingum Skattsins. Jafnframt er miðlara óheimilt að tengja skrárnar öðrum skrá, svo sem viðskiptamannaskrá og skrá sem hafa að geyma fjárhagsupplýsingar, nema með skriflegu leyfi Skattsins.

Sé uppi vafi um heimildir miðlara skv. samningi þessum, skal hann leita afstöðu Skattsins til slíkrar miðlunar áður en hún hefst.

3. grein

Upplýsingar sem miðlari veitir

Við hverja uppflettingu skulu að lágmarki eftirfarandi upplýsingar birtast:

- a. heiti félags og útibú tilgreind ef við á,
- b. erlent aukheiti,
- c. rekstrarform,
- d. kennitala,
- e. heimilisfang,
- f. póstfang,
- g. stofndagur og/eða skráningardagur,
- h. nöfn, kennitölur og lögheimili stjórnar- og varastjórnarmanna,
- i. nöfn, kennitölur og lögheimili félagsmanna sameignar- og samlagsfélaga,
- j. nöfn, kennitölur og lögheimili útibússtjóra,
- k. nöfn, kennitölur og lögheimili framkvæmdastjóra,
- l. nöfn, kennitölur og lögheimili prókúruhafa,
- m. hverjir riti firmað,
- n. nöfn, kennitölur og lögheimili endurskoðenda eða skoðunarmanna,
- o. atvinnugreinaflokkun,
- p. slit félags,
- q. hlutafé eða stofnfé,
- r. hvort lausnarskylda sé á hlutum eða hömlur á meðferð hlutabréfa ef við á,
- s. dagsetning samþykktar eða félagssamnings,
- t. tilgangur félags,
- u. reikningsár,
- v. fjárhæð hluta og atkvæðisréttur hluthafa,
- w. hvort nokkrum hlutum í félaginu skuli fylgja sérstök réttindi,
- x. hverjar þær upplýsingar sem fyrirtækjaskrá telur nauðsynlegt eða hagkvæmt að birta vegna hagsmuna opinberra aðila eða miðlunar upplýsinga til opinberra aðila, fyrirtækja og almennings.

Til viðbótar ofangreindum upplýsingum er miðlara heimilt að miðla á rafrænu formi skönnuðum samþykktum, stofnsamningum, stofnfundargerðum og

aukatilkynningum hlutafélaga, einkahlutafélaga, samvinnufélaga og annarra félaga eftir atvikum, gegn gjaldi sbr. 7. gr. reglugerðarinnar.

Miðlara er skylt að uppfæra gögn sín í upphafi hvers dags þannig að fram komi þær breytingar sem Skatturinn hefur gert næsta dag á undan.

4. grein

Eftirlit með notkun miðlara

Skatturinn skal hafa greiðan aðgang til eftirlits á notkun miðlara á vefþjónustum Skattsins, vegna gagna og upplýsinga úr fyrrgreindum skráum. Í því felst m.a. að Skatturinn getur hvenær sem er og fyrirvaralaust kannað hvernig notkun hjá miðlara er háttað og að ekki sé um misnotkun að ræða. Vakni efasemdir um að framkvæmd miðlara sé í samræmi við gildandi lög getur Skatturinn fyrirvaralaust takmarkað eða lokað vefþjónustum þar til gerðar hafa verið viðeigandi ráðstafanir.

Miðlari skal veita Skattinum aðgang að upplýsingum um notkun og fjölda uppflettinga og skal þar vera möguleiki á að skilgreina upphafsdag og lokadag tímabilsins sem yfirlitið á við um, þannig að prenta megir út yfirlit fyrir skilgreint tímabil. Upplýsingar um viðskiptamenn miðlara sem Skatturinn fær og upplýsingar um fjölda uppflettinga sem framkvæmdar eru hjá miðlara, eru trúnaðargögn milli samningsaðila.

5. grein

Greiðslur fyrir afnot og miðlun

Miðlari skal greiða gjald fyrir miðlun tiltekinna upplýsinga sem og þá þjónustu sem Skatturinn veitir, sbr. 7. gr. reglugerðarinnar.

Miðlari stendur Skattinum skil á gjaldi mánaðarlega og skal greiðsla hafa borist Skattinum fyrir 20. dag næsta mánaðar. Hafi gjaldið ekki verið greitt á eindaga skal greiða dráttarvexti skv. 1. mgr. 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001, af þeirri fjárhæð sem gjaldfallin er frá gjalddaga.

Gjaldtaka Skattsins er undanþegin virðisaukaskatti, en viðskiptamaður skal greiða virðisaukaskatt af þeirri þóknun sem miðlari tekur fyrir sína þjónustu.

6. grein

Ábyrgð, öryggi og trúnaður

Miðlari ábyrgist að hafa kynnt sér lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og að uppfylla ávallt grunnkröfur 1. mgr. 8. gr. laga 90/2018 þeirra laga.

Miðlari ábyrgist að gæta fyllsta trúnaðar um afhentar upplýsingar og að nýta þær einungis í þeim tilgangi sem tilgreindur er í 1. grein samnings þessa.

Miðlari ábyrgist að beitt verði viðeigandi tæknilegum- og skipulagslegum öryggisráðstöfunum við notkun vefþjónustunnar og heimila gagnaöflun, m.a. vörnum gegn óleyfilegum aðgangi annarra. Öryggisráðstafanir skulu taka mið af nýjustu tækni, umfangi, samhengi og tilgangi vinnslu og áhættu.

7. grein

Persónuvernd

Miðlari skal tilkynna Skattinum um hvers konar öryggisbrest við vinnslu persónuupplýsinga án tafar, og eigi síðar en 24 klst. eftir að öryggisbrestur á sér stað. Senda skal slíkar tilkynningar um öryggisbrest á persónuverndarfulltrúa Skattsins á netfangið personuvernd@skatturinn.is Í slíkri tilkynningu skal eðli öryggisbrestsins lýst, þ. á m. þeim flokkum og áætluðum fjölda skráðra einstaklinga sem það varðar og flokkum og áætluðum fjölda skráninga persónuupplýsinga sem um ræðir. Þá skal lýsa skriflegum afleiðingum brestsins og þeim ráðstöfunum sem hann hefur þegar gert eða fyrirhugað að gera vegna öryggisbrestsins.

Samningsaðilar skulu bera ábyrgð á öryggi þeirrar vefþjónustu sem notuð er til miðlunar upplýsinganna, ásamt því að bera ábyrgð á öruggri notkun hennar, til dæmis meðferð auðkenna, aðgangsstýringu og eftirliti með notkun og búnaði.

8. grein

Gildistími samnings

Samningur þessi tekur gildi við undirskrift og er uppsegjanlegur með þriggja mánaða fyrirvara.

9. grein

Viðurlög við samningsbroti

Hlíti miðlari ekki öllum skilmálum og skilyrðum skv. samningi þessum, lögum, reglugerðum eða ákvæðum persónuverndarlaga má hann búast við að heimild til allrar notkunar skráanna verði afturkölluð án fyrirvara með skriflegri tilkynningu þar um.

Samningur þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum.

Reykjavík, 10.10.2024

f.h. Skattsins

f.h. Advania Ísland ehf.

Vottar:

Undirritunarsíða

Ásgeir Heimir Guðmundsson

Sverrir Scheving Thorsteinsson